

**PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS**

PEDILEF: 2008.71.52.002370-8
Nº DE ORIGEM: 2008.71.52.002370-8
ORIGEM: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRENTE: UNIÃO
RECORRIDO: WILLIAMS DE MEDEIROS SOARES
RELATOR: JUIZ GLÁUCIO MACIEL

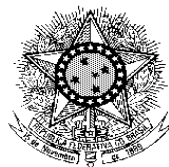
VOTO-EMENTA

ADMINISTRATIVO. DIÁRIAS. DESLOCAMENTO. CURSO DE CAPACITAÇÃO. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. OUTRAS DESPESAS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 7º DO RITNU.

1. A recorrente pretende a modificação do acórdão que reconheceu como devido o pagamento de diárias a servidor, pela metade de seu valor, durante curso de qualificação. Alega que o fornecimento de hospedagem e alimentação pelo ente público, sem a ocorrência de despesas com deslocamento urbano, afasta o direito ao recebimento das diárias.

2. A divergência de julgamentos está configurada, com a necessária similitude fático-jurídica. Enquanto no acórdão recorrido o entendimento é de que o fornecimento de alojamento e alimentação não afasta a percepção do equivalente a meia-diária prevista na Lei 8.112/90, no acórdão paradigma da Turma Recursal de Goiás ficou decidido que, de acordo com os princípios constitucionais da administração pública, não há direito à indenização se as despesas extraordinárias forem custeadas pela Administração.

3. O art. 58, § 1º, da Lei 8.112/90 prevê o pagamento do equivalente à metade do valor da diária ao servidor que, afastado de sua sede a serviço, tiver as despesas extraordinárias custeadas com recursos públicos. Possuindo evidente natureza indenizatória, o pagamento não se destina exclusivamente aos gastos com alimentação, estadia e transporte, mas também a outras despesas efetuadas pelo servidor, por exemplo, com vestuário, comunicação com familiares na cidade de origem etc., cujo não ressarcimento causaria enriquecimento ilícito da Administração. Ademais, é vedado ao aplicador da lei, sob o pretexto de aplicação de princípios constitucionais, simplesmente deixar de cumprir a norma legal tendo em vista sua presunção de constitucionalidade.



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

4. Precedente desta Turma (Pedilef 2008.71.55.001053-4, relator o Sr. Juiz Janilson Siqueira)
5. Julgamento de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95.
6. Pedido de uniformização desprovido.
7. Julgamento realizado de acordo com o art. 7º, VII, *a*), do RITNU, servindo como representativo de controvérsia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais **negar provimento** ao recurso, nos termos do voto-ementa do Relator.

Curitiba, 11 de setembro de 2012.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gláucio Maciel', written over a horizontal line.

Gláucio Maciel
Juiz Relator



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a): GONÇALVES	JUIZ FEDERAL GLÁUCIO FERREIRA MACIEL
Requerente: Proc./Adv.:	UNIÃO PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO
Requerido(a): Proc./Adv.:	WILLAMS DE MEDEIROS SOARES CAROLINA CORTESE COELHO
Origem: Proc. Nº.:	RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL 2008.71.52.002370-8

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, negou provimento ao incidente de uniformização, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a). Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Juízes Federais Vladimir Vitovsky, Alcides Saldanha, Paulo Arena, Janilson Siqueira, Adel Américo, Rogério Moreira, Gláucio Maciel, Herculano Martins Nacif, Marisa Cúcio e Ana Beatriz Palumbo.

Brasília, 11 de setembro de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)